

Nr. 177 Interne Aufzeichnung des Referats Deutschland des Auswärtigen Amts. 17. November 1936

PA, R 99182, unfol. Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

[Rückwirkung der Rassenpolitik auf die auswärtigen Beziehungen des Reichs, hier: Beschränkung der Rassengesetze auf Juden]

Auf Veranlassung des Auswärtigen Amts kam im November 1934 eine Vereinbarung zwischen den beteiligten Ressorts zustande, nach der von der damals bestehenden Rassengesetzgebung generell Ausnahmen zugelassen sein sollten, soweit das außenpolitische Interesse des Reichs durch rassenspolitische Maßnahmen geschädigt würde. Diese Ausnahme erstreckt sich nicht auf Juden (Erlaß des Reichs- und Preußischen Minister des Innern vom 18. April 1935 – I A 1092/5012 b–²).

Diese Regelung bedeutet ein Kompromiß zwischen den innenpolitischen Interessen der Partei und der beteiligten Reichsressorts und dem – auch von dem damaligen Ministerialdirektor *Nicolai*³ vertretenen – Postulat, daß das Rassenprinzip der NSDAP lediglich die notwendigen politischen Maßnahmen gegen die Juden juristisch zu begründen habe. Dagegen sei von einer weiteren Anwendung des Rassenprinzips auf andere farbige bzw. artfremde Rassen und Völker abzusehen. Das AA hatte in den internen Vorbesprechungen ebenfalls angeregt, die Rassengesetzgebung aus außenpolitischen Rücksichten auf die Juden zu beschränken. Nach Auffassung von Referat Deutschland hätte damit die Judengesetzgebung erheblich an Schlagkraft gewinnen können, wenn sie nicht mit generellen Maßnahmen gegen andere Rassen gekoppelt gewesen wäre. Die Rücksicht auf diese Rassen (z. B. Türken, Perser, Inder, Japaner etc.) haben [sic] jedenfalls praktisch zu verschiedenen Rückzügen bei der Durchführung der deutschen Rassenpolitik geführt⁴.

Inzwischen hat die Entwicklung der Rassenpolitik zum Teil der Auffassung von Ref. D recht gegeben. Die Nürnberger Gesetze⁵ haben den negativen Begriff „nichtarisch“ durch die positive Bestimmung „jüdisch“ ersetzt. Daneben besteht allerdings der verschwommene Begriff „artverwandt“ bzw. „artfremd“. Bei der Unterbringung der verschiedenen Rassen unter diesen neuen Begriff haben außenpolitische Rücksichten bereits eine solche Rolle gespielt, daß von einer „Artverwandtschaft“ vieler Rassen, die aus außenpolitischen Gründen jetzt als solche geführt werden, im wissenschaftlichen Sinne keine Rede mehr sein kann. Vor allem hat die von Staatssekretär Stuckart geprägte Definition, „daß artverwandt jedenfalls alle diejenigen Rassen bzw. Völker seien, die im europäischen Raum seit historischen Zeiten geschlossen siedelten“⁶, die Begriffe völlig verschoben. Als aus außenpolitischen Gründen die Türkei zu den artverwandten Völkern gerechnet werden sollte, was mit rassistischen Argumenten schwer zu begründen war, wurde einfach der „europäische Raum“ erweitert und die Türkei einbezogen. Wäre der später angemeldete gleiche Anspruch Persiens und Ägyptens

¹ Aufdruck am Kopf: „Für Ref. D-Akten“. Auch in: PA, R 99295, unfol.

² Oben Dok. Nr. 10, zu Anm. 1.

³ Zu Person und Funktion s. ARH II/1, Nr. 105 Anm. 3.

⁴ Näheres s. Dok. Nrr. 10, 81, 113.

⁵ Reichsbürgergesetz und Gesetz zum Schutze des dt. Blutes und der dt. Ehre vom 15. 9. 1935 (RGBl. I S. 1146).

⁶ Nachweis s. Dok. Nr. 10 Anm. 3.

unter Androhung größerer außenpolitischer Nachteile verfochten worden, würde „der europäische Raum“ rassenpolitisch heute bis zum Kaspischen Meer und bis zur abessinischen Grenze reichen. Bereits aus dieser Darstellung ergibt sich, daß außenpolitische Rücksichten die deutsche Rassenpolitik stärker beeinflussen als das innenpolitische Interesse an der hundertprozentigen Durchführung des Rassenprinzips. Die deutsche Rassenpolitik ist in ihrer Anwendung gegenüber anderen Rassen als den Juden so wenig aktuell, daß es nach Auffassung von Ref. D an der Zeit wäre, einen ehrlichen Zustand herzustellen und die Rassengesetzgebung grundsätzlich auf die Juden zu beschränken. Lediglich ausnahmsweise wäre die Möglichkeit offen zu lassen, sie in klarliegenden Fällen auf andere „artfremde Rassen“ anzuwenden. Es wäre dabei von der Auffassung auszugehen, daß das rassenpolitische Interesse außenpolitische Rücksichten dann zu überwiegen hat, wenn eine unerwünschte Blutmischung deutsches Erbgut schädigen würde. Danach würde aus der Debatte ausscheiden die bereits gesetzlich geregelte Frage der Eheschließung Deutscher mit Artfremden.

Als Begründung für den Vorschlag, die Rassengesetzgebung grundsätzlich auf Juden zu beschränken, wäre anzugeben:

– 1.

Eine nur auf Juden beschränkte Rassengesetzgebung würde größeren Spielraum und Schlagkraft freigeben als die bisherige, grundsätzlich auf alle artfremde Rassen angewendete Gesetzgebung.

– 2.

Die außenpolitischen Nachteile würden in Fortfall kommen bzw. sich auf bestimmte Gebiete beschränken, bei denen nicht zu vermeiden ist, daß auch andere Rassen als die jüdische der deutschen Rassengesetzgebung unterworfen werden.

– 3.

Das Rassenprinzip der NSDAP bleibt grundsätzlich aufrechterhalten. Es wird lediglich auf seine Anwendung auf andere Rassen als die Juden grundsätzlich verzichtet, da hieran zur Zeit ein politisches Interesse nicht besteht. Die NSDAP würde für ihre Mitglieder an der erweiterten Anwendung der Rassengrundsätze auf alle artfremden Rassen festhalten (z. B. keine Aufnahme von eingeborenen Mischlingen in die NS-Frauenschaft in Niederländisch-Indien).

– 4.

In den meisten Fällen, die bisher andere artfremde Rassen als die Juden betraf, z. B. Aufnahme von Nachkommen artfremder deutsch-japanischer, deutsch-indischer, deutsch-persischer etc. Eltern in Staatsstellungen, in die kassenärztliche Praxis, in die Studentenschaft etc.⁷, wurden bisher auf Grund des Erlasses des Reichsinnenministers Ausnahmen von der Regel der Rassengesetzgebung konstruiert. Nur in wenigen klarliegenden Fällen, in denen das Interesse an der Reinhaltung der deutschen Rasse die außenpolitischen Nachteile entscheidend überwog, wurden die Anträge auf Ausnahmebehandlung abgewiesen. Diese wenigen klarliegenden Fälle könnten auch nach der vorgeschlagenen Umkehrung des Prinzips von den beteiligten Dienststellen nach eigenem Ermessen ex officio erfaßt und den Zentralstellen zur Entscheidung vorgelegt werden. Die auf Juden beschränkte Rassengesetzgebung könnte dann *ausnahmsweise* z. B. auch als getarnte Verwaltungsverfügung auf andere Rassenangehörige angewendet werden. Es würde sich dabei aber erfahrungsgemäß nur um verschwindend wenige Fälle handeln.

Hiermit bei

R⁸

Pol. VII⁹

⁷ Marg. der Rechtsabteilung des AA: „übrigens höchstens 20–30 Fälle!“.

⁸ Rechtsabteilung des AA. Leiter seit 1923 war MD Gaus.

⁹ Ref. Orient der Polit. Abt. des AA. Ref.-Leiter VLR Pilger nahm zu der Aufzeichnung am 26. 11. 1936 wie folgt Stellung: Die bisher aus der Erstreckung der Rassengesetze auf alle „Nichtarier“ entstandenen Probleme blieben auf verschwindend wenige Einzelfälle beschränkt und seien alle im Ausnahmeweg geregelt worden. „Die von Ref. Deutschland befürwortete Umstellung des Rassenproblems lediglich auf die Juden sollte aber nach Ansicht von Pol. VII nur dadurch in die Erscheinung treten, daß

Pol. VIII¹⁰

Pol. IX¹¹

– je besonders –
mit der Bitte um Stellungnahme vorgelegt.

Berlin, den 17. November 1936.
Bülow-Schwante¹² 19/11

H[inrichs] 17. [11.]

etwaige neuere Gesetze nur noch von Juden sprechen sollten. Zu vermeiden wäre alles, was etwa in den betroffenen Ländern erneut Anlaß zu öffentlicher Diskussion der Rassenfrage geben könnte. Eine interne, langsame und ruhige Umstellung wäre daher vielleicht der beste Weg, um die bisherigen außenpolitischen Schwierigkeiten allmählich aus der Welt zu schaffen.“ PA, R 99182.

¹⁰ Ref. Ostasien und Australien der Polit. Abt. Der Leiter VLR Rohde befürwortete ebenfalls eine klare Frontziehung in der Rassenfrage, ansonsten bliebe „bei dem übersteigerten Selbstgefühl und dem Mißtrauen der ostasiatischen Völker die Rassenfrage eine gewisse Belastung für unsere Beziehungen“. Es beleuchte die Lage, wenn chines. Studenten in Berlin Probleme bei der Anmietung von Zimmern hätten und oft nur bei Juden unterkämen. Ähnlich äußerte sich auch das nachstehend genannte Ref. Pol. IX. Ebd.

¹¹ Ref. Amerika der Polit. Abt. des AA.

¹² Vicco Karl Alexander v. Bülow-Schwante (1891–1970): VLR im AA, Amtsbez. Gesandter. Seit März 1933 Leiter des Ref. Deutschland, seit Dez. 1935 zugleich Chef des Protokolls. – Im Febr. 1937 regte das AA entspr. dieser Aufzeichnung beim RIM eine Beschränkung der Rassengesetzgebung auf Juden an, jedoch ohne Erfolg; s. Folgeband, Dokk. vom 28. 2. und 22. 4. 1937.

Zitierhinweis

Nr. 177 Interne Aufzeichnung des Referats Deutschland des Auswärtigen Amts. 17. November 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d177>